

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 공동담보 물건의 적극적인 경매대책으로 무담보 채권회수 기여
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부 채권관리팀은 「업무분장세칙」 제31조에 따라 담보·무담보·특수채권의 채무관계자에 대한 채무조정 및 담보권 실행 및 발견 재산 법적조치 등을 통하여 채권을 회수하는 등 채권의 인수·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

서울서부지역본부 채권관리팀은 무담보채권 ○○○○(□□□□ XXXX-XX) 연대보증인 □□□의 발견재산 ‘□□□□시 □□구 ○○동 XX-X’ 소재 부동산의 가압류를 본압류로 전이하기 위해 2017. 11. 29. 강제경매를 신청¹⁾하였는데 2018. 10. 15. 법원에서는 선순위과다로 인한 무잉여²⁾를 사유로 경매취소를 통지 하였다.

1) 연대보증인의 발견재산은 선순위 근저당권자 △△△△△의 근저당권설정 등기가 경료된 공동담보로 공동담보인 다른 부동산이 경매사건(◇◇◇◇◇◇법원 XXXX타경XXXX)으로 근저당권자에게 금2,531백만 원이 배당된 사실을 확인하여 경매를 신청함

2) 법원 경매 개시 결정 후 1차 유찰 후 2차 입찰 전 최저 매매가격이 3,399백만 원으로 선 순위 채권과 절차비용 변제 시 잉여 없음(「민사집행법」 제102조 제1항)

이에 위 팀은 근저당권자 ○○○○○○○○가 해당 경매물건을 제외한 다른 담보물건으로부터 경매배당금을 받은 사실이 있어 [표 17]과 같이 해당 물건의 설정최고액이 1,469백만 원이 되어 선순위과다로 인한 무잉여에 해당하지 않음을 사유로 2018. 10. 17. 법원에 경매속행 신청서를 제출하였다.

[표 17] 경매물건(공동담보)에 대한 근저당권자 설정최고액 변경

사건번호	소 재 지	근저당권 유무	설정최고액	비 고
------	-------	------------	-------	-----

“기재 생략”

또한, 2019. 12. 12. 경매물건 매각으로 배당금이 3,589백만 원으로 확정되자 채권관리팀은 2020. 2. 13. 근저당권자 ○○○○○○○○가 설정 최고액 4,000백만 원에서 기 수령한 배당금을 제외한 1,469백만 원 범위 내에서 배당 순위에 해당하는 배당금액을 확정하고 그 범위를 초과한 금액은 일반채권에 해당하므로 그에 대한 적법한 배당요구³⁾를 하지 않은 사유로 배당배제 의견서를 법원에 제출하였고,

다른 가압류권자 △△△△△△의 채권(금3,500백만 원)도 시효완성⁴⁾ 사유로 배당배제 신청서를 법원에 함께 제출하는 등 경매관련 채권자들의 채권현황을 적극적으로 설명하여 공사의 정당한 배당금을 확보하였다.

3) 설정 최고액을 초과하는 일반채권에 대하여 배당요구 종기일까지 집행권원에 의한 권리 신고 또는 부동산가압류 등기 등을 하여야 하는데 근저당권자의 2017. 2. 27. 현재 원리금은 10,962백만 원으로 설정최고액 4,000백만 원을 초과하는 금액에 대해 별도의 신고가 필요 하였음

4) ○○○○○○○○가 ○○○○을 상대로 제기한 소송(XXXX가합XXXXXX 양수금)에서 시효 완성을 사유로 패소함(2019. 12. 5. 선고)

다. 실적 또는 성과

서울서부지역본부 채권관리팀은 공동담보 물건의 설정최고액의 변동과 채권자의 채권시효완성 사실에 대해 의견서를 제출하는 등 강제 경매대책을 수립하고 적극적으로 대응한 결과 2020. 2. 27 당초 배당예상액 금460백만 원 보다 311% 증가한 금1,892백만 원의 배당금을 확보⁵⁾ 하는 등 무담보 채권 회수에 크게 기여하는 계기를 마련하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 공동담보 물건의 강제경매에 대한 적극적인 대책을 수립하여 무담보 채권회수 실적 제고에 기여한 채권관리팀을 격려하고 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

5) 근저당권자 ▲▲▲▲▲는 작성된 배당표에 대해 공사를 상대로 배당이의 소(□□□□□ XXXX가합XXXXXX)를 2020. 3. 17. 제기 하였는데, 2021. 1. 20. 선고된 1심에서 공사가 승소 하였으며 □□□□□가 항소하여 소송이 진행 중(10월 중 확정 판결 예정)